

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão proferido teria sido omissivo ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de sentença ultra petita, o que configuraria vício à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC. No entanto, verifica-se dos autos que tal questão foi superada tacitamente pela análise de mérito do recurso, sem prejuízo à parte, uma vez que o julgamento se concentrou na atribuição de responsabilidade pela frustração do contrato e nos pressupostos jurídicos da invalidade da avença. Assim, não há omissão relevante a ensejar integração.

Aduz ainda a embargante a existência de omissão e obscuridade quanto à sua boa-fé contratual e à ciência da embargada sobre a situação jurídica do imóvel, alegando que apresentou provas documentais que afastariam a caracterização de dolo. Entretanto, tais alegações foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que destacou a ausência de regularização documental à época da celebração contratual, a inexistência de anuência do ex-cônjuge e a configuração de omissão dolosa nos moldes do art. 147 do Código Civil. Reexame da prova nesta via recursal é incabível.

A alegada contradição entre o reconhecimento da validade da promessa de compra e venda e a configuração de culpa pela rescisão tampouco subsiste. O voto foi claro ao reconhecer que, embora a promessa seja válida entre as partes, a sua execução restou inviabilizada pela ausência de condições jurídicas plenas de alienação do bem. Tal circunstância não invalida o contrato em si, mas imputa à embargante a responsabilidade pela frustração do negócio jurídico.

Quanto à alegação de omissão sobre a cláusula de flexibilização de prazos, a jurisprudência já consolidou que a boa-fé objetiva não exonera a parte contratante do dever de prestar informações completas e verdadeiras, sobretudo quando o impedimento à conclusão do negócio decorre de vício de titularidade do bem. O acórdão, ao reconhecer a omissão relevante e intencional da embargante, observou integralmente tais balizas jurídicas.

Também não há omissão quanto à análise da distribuição da sucumbência, visto que a improcedência integral da pretensão autoral implicou a condenação exclusiva da parte autora ao pagamento das custas e honorários, em estrita consonância com o art. 86, caput, do CPC.

No mais, é nítido que os embargos visam rediscutir o mérito da causa, intento incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios. A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. **Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.** 2. **Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial.** Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9,

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexistente omissão no *decisum* embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos Embargos de Declaração, porém **DEIXO DE ACOLHÊ-LOS** mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator